Que, la citada comisión está conformada entre otros, por los representantes titular y alterno del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, los cuales son designados mediante resolución de la más alta autoridad de la entidad;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 247-2010-MINCETUR/DM, el MINCETUR designó como su representante titular y alterno ante la Comisión de Lucha Contra los Delitos Aduaneros y la Piratería - CLCDAP; al Viceministro de Comercio Exterior como representante titular; y, al señor Roberto Angüis Sayers como representante alterno respectivamente;

Que, con Resolución Ministerial N° 327-2016-MINCETUR, se modificó el artículo primero de la Resolución Ministerial N° 247-2010-MINCETUR/DM, designando al señor Alvaro Eloy Rodríguez Chavez como representante alterno del MINCETUR ante la Comisión de Lucha Contra los Delitos Aduaneros y la Piratería – CLCDAP, creada mediante Ley N° 27595 y sus modificatorias.

Que, el articulo primero de la Ley N° 27595 y modificatorias, establece que los miembros de la citada comisión se encuentran conformada, entre otros, por un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR con rango de Viceministro;

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 003-2012-PRODUCE se aprobó el Reglamento de la Ley N° 27595; y establece en el numeral 9.2 del artículo noveno; que, cuando en la citada Ley no se precisa al representante de la entidad pública que actuará como miembro de la Comisión; la más alta autoridad de la respectiva entidad, designará mediante resolución a un representante titular y a un representante alterno con el rango o nivel que señala, siendo para el caso del MINCETUR, los representantes deberán tener rango de Viceministro.

Que, visto lo antes señalado resulta necesario actualizar la designación de las representantes (Titular y Alterno) del MINCETUR ante la citada Comisión;

De conformidad con la Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594 - Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos, y la Ley N° 27790 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación del señor Alvaro Eloy Rodríguez Chavez como representante alterno del MINCETUR ante la Comisión de Lucha Contra los Delitos Aduaneros y la Piratería – CLCDAP, creada mediante Ley N° 27595 y sus modificatorias, dándosele las gracias.

Artículo 2.- Actualizar la designación de los representantes del MINCETUR, ante la "Comisión de Lucha Contra los Delitos Aduaneros y la Piratería – CLCDAP", conforme a lo siguiente:

- VICEMINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR – VMCE, como Representante Titular; y

- VICEMINISTRO DE TURISMO – VMT; como Representante Alterno.

Artículo 3.- Notificar a los representantes del Comité designado mediante el articulo precedente.

Artículo 4.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 247-2010-MINCETUR/DM y la Resolución Ministerial N° 327-2016-MINCETUR.

Artículo 5.- Remitir copia de la presente Resolución Ministerial al Ministerio de la Producción para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1551517-1

CULTURA

Declaran el Reconocimiento del pueblo indígena kakataibo en situación de aislamiento

DECRETO SUPREMO
Nº 004-2017-MC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, conforme a los numerales 1, 2 y 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, así como a su libre desarrollo y bienestar; a la igualdad ante la Ley, a no ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole; así como, a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida;

Que, igualmente, el numeral 19 del citado artículo, prescribe que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural y el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación;

Que, la Ley N° 28736, Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, tiene por objeto establecer el régimen especial transectorial de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas de la amazonia que se encuentran en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, garantizando en particular sus derechos a la vida y a la salud, salvaguardando su existencia e integridad;

Que, el artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 28736, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2007-MIMDES, modificado por Decreto Supremo N° 008-2016-MC, establece que el proceso de reconocimiento de un pueblo en aislamiento y contacto inicial se inicia con una solicitud dirigida al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, la cual necesariamente debe ser presentada por un Gobierno Regional, Gobierno Local, institución académica, organización indígena amazónica o comunidad nativa; pudiendo el Viceministerio de Interculturalidad iniciar el proceso de oficio. Asimismo, establece que la documentación presentada es derivada por el Viceministerio de Interculturalidad a la Dirección General de los Derechos de los Pueblos Indígenas para la calificación técnica del pedido, en atención a las pruebas fehacientes y de rigor científico que evidencien la existencia de un pueblo en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial;

Que, el literal a) del artículo 3 de la Ley N° 28736, dispone que se reconoce a un grupo humano la categoría de Pueblo Indígena en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial mediante decreto supremo, el mismo que para su validez requiere de un estudio previo realizado por una Comisión Multisectorial presidida por la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas; dicho estudio debe contener medios probatorios de la existencia del grupo o grupos humanos indígenas en aislamiento o en contacto inicial, su identificación, así como la indicación de la magnitud de su población y las tierras en las que habitan;

Que, el artículo 15 del Reglamento de la Ley N° 28736, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2007-MIMDES, modificado por Decreto Supremo N° 008-2016-MC, precisa que el estudio previo de reconocimiento debe incluir un análisis antropológico que contenga estudios sobre la tradición oral en la zona de influencia, las relaciones de parentesco con posibles comunidades cercanas y las evidencias físicas, con un período de registro no mayor de tres años, encontradas por el Equipo Técnico de Trabajo de Campo, que sustenten la existencia de un pueblo en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial; asimismo, el estudio debe identificar al pueblo e indicar un estimado de su población y de las tierras que habitan;

Que, de igual forma, el artículo 17 del citado Reglamento indica que, en caso el estudio previo de reconocimiento confirme la existencia de pueblos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, se dispondrá su reconocimiento mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Cultura;

Que, la referencia a las normas antes citadas guarda relación con lo dispuesto en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, vigente en el Perú desde el año 1995, respecto a que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad, su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones;

Que, de acuerdo a las normas señaladas, el Estado peruano debe proteger los derechos a la vida, salud e integridad de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana que se encuentran en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, para lo cual es necesario que se les reconozca como tales; así como preservar su territorio y cultura;

Que, dentro del contexto legal antes expuesto, con Memorándum N° 189-2013-VMI/MC de fecha 25 de junio de 2013, el Viceministro de Interculturalidad otorgó calificación favorable para el reconocimiento del pueblo indígena kakataibo en situación de aislamiento, remitiendo el expediente a la Comisión Multisectorial para los fines correspondientes;

Que, con fecha 5 de diciembre de 2013, se llevó a cabo la séptima sesión ordinaria de la Comisión Multisectorial, en la cual sus miembros aprobaron los términos de referencia para la elaboración de los estudios técnicos previos de las solicitudes de reconocimiento de pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial denominadas “Yavarí Tapiche”, “Sierra del Divisor” y “Kakataibo”;

Que, con fecha 5 abril de 2017, la Comisión Multisectorial llevó a cabo su décimo segunda sesión ordinaria, en la cual se presentó el estudio previo de reconocimiento del pueblo indígena kakataibo en situación de aislamiento, aprobándose por unanimidad el referido estudio; adicionalmente, mediante Informe N° 001-2017-CM, los miembros de la Comisión Multisectorial concluyen que de la evaluación del estudio previo de reconocimiento del pueblo indígena kakataibo en situación de aislamiento y el análisis antropológico que lo sustenta, emiten voto favorable de forma unánime para el reconocimiento del pueblo indígena kakataibo en situación de aislamiento;

Que, en tal sentido, corresponde reconocer la existencia del pueblo indígena kakataibo en situación de aislamiento, para preservarlo como tal;

En uso de las facultades previstas en el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y el numeral 3 del artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Reconocimiento del pueblo indígena kakataibo en situación de aislamiento

Declárese el reconocimiento del pueblo indígena en situación de aislamiento identificado como perteneciente al pueblo indígena kakataibo ubicado en las regiones de Huánuco, Loreto y Ucayali.

Artículo 2.- Garantía de derechos del pueblo indígena kakataibo en situación de aislamiento

Garantícese la protección de los derechos del pueblo indígena kakataibo en situación de aislamiento mediante la implementación de los mecanismos y medidas pertinentes para su protección, los cuales serán coordinados y articulados por el Ministerio de Cultura con todos los sectores del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales correspondientes.

Artículo 3.- Procedimiento de categorización

De conformidad con el literal b) del artículo 3 de la Ley N° 28736, realícese el procedimiento de categorización de Reserva Indígena dentro del plazo previsto en la mencionada ley; bajo la dirección del Ministerio de Cultura.

Artículo 4.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Cultura.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Ministro de Cultura

1552513-4

Modifican el artículo 1 de la Resolución Viceministerial N° 007-2016-VMPCIC-MC

**RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 140-2017-VMPCIC-MC**

Lima, 4 de agosto de 2017

VISTOS, el Oficio N° 591-2016-A-MPCH/C de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, el Informe N° 000195-2017/DPI/DGPC/VMPCIC/MC de la Dirección de Patrimonio Inmaterial y el Memorando N° 510-2017-DDC-CUS/MC de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política del Perú, los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública y están debidamente protegidos por el Estado;

Que, asimismo los artículos IV y VII del Título Preliminar de la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, modificados por el Decreto Legislativo N° 1255, indican que es de interés social y de necesidad pública la identificación, generación de catastro, delimitación, actualización catastral, registro, inventario, declaración, protección, restauración, investigación, conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los casos pertinentes, siendo el Ministerio de Cultura la autoridad encargada de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, de conformidad con la Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 29565;

Que, de igual manera, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 7 de la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, modificado por el Decreto Legislativo N° 1255, una de las funciones exclusivas del Ministerio de Cultura consiste en realizar acciones de declaración, generación de catastro, delimitación, actualización catastral, investigación, protección, conservación, puesta en valor, promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, de conformidad a lo previsto en el literal a) del artículo 14 de la Ley citada anteriormente, el Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, tiene entre sus competencias la de formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política relacionada con el fomento de la cultura y la creación cultural en todos sus aspectos y ramas del patrimonio cultural, lo que incluye la declaración, administración, promoción, difusión y protección del Patrimonio Cultural de la Nación;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 007-2016-VMPCIC-MC del 15 de enero de 2016, se declaró como Patrimonio Cultural de la Nación a la Huaylía de Chumbivilcas, de la provincia de Chumbivilcas,